

Prêt, disposé et apte (RWA)

DÉCLARATION CONTRAIGNANTE D'APTITUDE À EXÉCUTER | RSK-RWA-08

La présente déclaration est émise par le Déclarant à l'intention de la Contrepartie en relation avec la transaction décrite ci-dessous, et doit être lue conjointement avec l'offre, la LOI, le POP ou tout autre document mentionné.

N° DE RÉFÉRENCE RWA _____ DATE _____

RÉF. SCO / FCO _____ RÉF. SPA _____

01 Déclarant

DÉNOMINATION SOCIALE _____

N° D'IMMATRICULATION _____ PAYS _____

SIÈGE SOCIAL _____

REPRÉSENTÉE PAR _____ FONCTION _____

Qualité du Déclarant (cocher une case) :

☐ Acheteur ☐ Vendeur

02 Contrepartie

DÉNOMINATION SOCIALE _____

PAYS _____ À L'ATTENTION DE _____

03 Transaction

PRODUIT / MATIÈRE PREMIÈRE _____

QUANTITÉ PAR EXPÉDITION _____ QUANTITÉ TOTALE _____

PRIX _____ DEVISE _____

INCOTERM ET LIEU CONVENU _____ DÉLAI DE LIVRAISON _____

04 Déclaration et engagement

4.1 Le Déclarant déclare être **prêt, disposé et apte** à exécuter la transaction décrite ci-dessus en la qualité indiquée, à savoir acheter et payer le Produit en tant qu'Acheteur, ou vendre et livrer le Produit en tant que Vendeur.

4.2 Prêt : dispose de toutes les approbations sociétaires, pouvoirs et ressources nécessaires. **Disposé** : n'a pas l'intention de se retirer. **Apte** : les fonds (Acheteur) ou le Produit (Vendeur) sont disponibles et libres de tout privilège ou charge, comme en atteste la Lettre de confort bancaire ou la Preuve du produit, le cas échéant.

4.3 Le Déclarant s'engage de manière irrévocable à conclure le Contrat de vente et d'achat aux conditions indiquées ci-dessus dans un délai de ____ **jours ouvrés bancaires** suivant l'acceptation écrite de la Contrepartie, et à l'exécuter de bonne foi.

4.4 La présente déclaration est irrévocable et demeure valable pendant ____ **jours** à compter de sa date. Elle ne peut être retirée ni modifiée pendant cette période sans le consentement écrit de la Contrepartie.

4.5 Si le Déclarant n'exécute pas ses obligations sans motif légitime, il indemniserà la Contrepartie de ses dommages directs et frais raisonnables, y compris les commissions dues aux intermédiaires au titre de tout IMFPA associé.

4.6 Le Déclarant confirme avoir lu et compris le présent engagement, que le signataire est dûment habilité, et que la présente déclaration est destinée à être juridiquement contraignante en vertu du droit applicable indiqué ci-dessous.

4.7 La présente déclaration est confidentielle, et tout NCNDA en vigueur entre les Parties demeure applicable. Le Déclarant s'engage à respecter la réglementation applicable en matière de sanctions, de contrôle des exportations, de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux.

05 Droit applicable et règlement des différends

DROIT APPLICABLE			
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE / JURIDICTIONS COMPÉTENTES			
SIÈGE / LIEU DE JURIDICTION		LANGUE DE LA PROCÉDURE	

06 Signature

NOM		FONCTION	
LIEU		DATE	

DÉCLARANT : SIGNATURE ET CACHET

RSK TRUST & TRADE
INTERNATIONAL COMMODITIES